

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1857/2535

นางสาวพานทอง แซ่ตั้ง

โจทก์

นายเมธี ฤทธิมหันต์ กับพวก

จำเลย

นางสาวพานทอง แซ่ตั้ง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ที่ดินพิพาทตามฟ้องมีราคา 5,000 บาท แม้โจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดิน แต่ที่ดินพิพาทโดยสภาพย่อมไม่อาจให้เช่าได้เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาใน ข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในข้อ 2 นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้หรือไม่และโจทก์ได้โต้แย้งมาตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลสูง และปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องคดีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาในข้อ 2 ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 180)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยทั้งสองกับบริวารให้ออกไปจากที่ดินของโจทก์ และให้จัดการถมที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยให้จำเลยทั้งสองกับบริวารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมจัดถมที่ดินของโจทก์ให้อยู่ใน สภาพเดิม ให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ให้โจทก์จำนวน

5,000 บาท และห้ามจำเลยทั้งสองกับบริวารเข้ามา ยุ่งเกี่ยวหรือรบกวนสิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 166)

โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง (คำร้อง) นี้โดยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท (อันดับ 176)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายของโจทก์ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อยุติและต้องห้ามฎีกา เพื่อสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายของโจทก์ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อยุติและต้องห้ามฎีกา เพื่อสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>